Geschäftsnummer:
7 O 26/14

21. November 2014

Landgericht Mannheim

7. Zivilkammer

Beschluss

Im Rechtsstreit

[…]
[…]

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte […]

gegen

[…]
[…]

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte […]

wegen Patentverletzung

Der Rechtsstreit wird bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in dem Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache Huawei ./. ZTE (C-170/13) ausgesetzt.

GRÜNDE

I.

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Patentverletzung unter anderem auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents EP 0 734 181 B1 betreffend „Subtitle data encoding/decoding and recording medium for the same“. Das Patent beansprucht eine Priorität vom 23. März 1995. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 6. Mai 2004 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents steht unter DE 696 28 487.1 in Kraft. Der unabhängige Anspruch 5 des Klagepatents hat – in der Verfahrenssprache und in deutscher Übersetzung – folgenden Wortlaut:

5. A subtitle decoding apparatus (7) for use in a video image display system, said apparatus comprising:

a colour lookup table (26) having addresses for accessing display data;
means for receiving data blocks (200) including loading blocks and pixel data blocks, said pixel data blocks representing subtitle data and said loading blocks including changeover position information, said changeover position information being used to update a change position located in the video image, wherein a current address for accessing said colour lookup table is changeable to a next address every frame period so that different display data are accessed at the change position indicated by said changeover position information, said changeover position information comprising delay length data, said delay length data being used to control a delay in the update of the change position when the same changeover information continues for a plurality of frames;
means for detecting (200) said changeover position information from said loading blocks; and
means for displaying (210 to 209) said subtitles and the video image on a display screen as a function of said changeover position information and said colour lookup table.

5. Vorrichtung (7) zum Dekodieren von Untertiteln für die Verwendung in einem Videobild-Anzeigesystem,
wobei die Vorrichtung aufweist:

eine Farbnachschlagtabelle (26) mit Adressen für den Zugriff auf Anzeigedaten,
eine Einrichtung (200) zum Empfangen von Datenblöcken, die Ladeblöcke und Pixeldatenblöcke enthalten, wobei die Pixeldatenblöcke Untertiteldaten repräsentieren und die Ladeblöcke eine Umsteuerpositionsinformation enthalten und diese Umsteuepositionsinformation für die Aktualisierung einer in dem Videobild liegenden Änderungsposition benutzt wird, wobei eine laufende Adresse für den Zugriff auf die Farbnachschlagtabelle in jeder Rahmenperiode in die nächste Adresse veränderbar ist, so daß an der durch die Umsteuerpositionsinformation angegebenen Änderungsposition auf unterschiedliche Anzeigedaten zugegriffen wird, wobei die Umsteuerpositionsinformation Verzögerungslängendaten enthält, die zur Steuerung der Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition benutzt werden, wenn die gleiche Umsteuerinformation sich über mehrere Rahmen fortsetzt,
eine Einrichtung (200) zum Detektieren der Umsteuerpositionsinformation aus den Ladeblöcken und
eine Einrichtung (210 bis 209) zum Anzeigen der Untertitel und des Videobilds auf einem Anzeigebildschirm als Funktion der Umsteuerpositionsinformation und der Farbnachschlagtabelle.

Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft des [...]-Konzerns. Sie vertreibt im Inland Computer und Notebooks der [...]ischen Muttergesellschaft [...], darunter das Modell „[...]“. Die angegriffenen Geräte sind dazu ausgebildet, nach dem DVD-Standard codierte Videodateien zu decodieren und wiederzugeben. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung des Klagepatents und beantragt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihren jeweiligen Geschäftsführern zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

   Vorrichtungen zum Decodieren von Untertiteln für die Verwendung in einem Videobild-Anzeigesystem

   in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

   wenn die Vorrichtungen aufweisen:

   eine Farbnachschlagtabelle mit Adressen für den Zugriff auf Anzeigedaten, eine Einrichtung zum Empfangen von Datenblöcken, die Ladeblöcke und Pixeldatenblöcke enthalten, wobei die Pixeldatenblöcke Untertiteldaten repräsentieren und die Ladeblöcke eine Umsteuerpositionsinformation enthalten und diese Umsteuerpositionsinformation für die Aktualisierung einer in dem Videobild liegenden Änderungsposition benutzt wird, wobei eine laufende Adresse für den Zugriff auf die Farbnachschlagtabelle in jeder Rahmenperiode in die nächste Adresse veränderbar ist, so dass an der durch die Umsteuerpositionsinformation angegebenen Änderungsposition auf unterschiedliche Anzeigedaten zugegriffen wird, wobei die Umsteuerpositionsinformation Verzögerungslängendaten enthält, die zur Steuerung der Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition benutzt werden, wenn die gleiche Umsteuerinformation sich über mehrere Rahmen fortsetzt, eine Einrichtung (200) zum Detektieren der Umsteuerpositionsinformation aus den Ladeblöcken und eine Einrichtung (210 bis 209) zum Anzeigen der Untertitel und des Videobilds auf einem Anzeigebildschirm als Funktion der Umsteuerpositionsinformation und der Farbnachschlagtabelle,

   – Anspruch 5 des EP 0734 181 B1 –

   insbesondere wenn die Umsteuerpositionsinformation eine Farbwischblendeninformation umfasst und das Aktualisieren der Änderungsposition einem Bewegen der Farbwischblende nach vorn entspricht, wobei die Farbwischblende in jeder Rahmenperiode auf der Basis der Farbwischblendeninformation in Vorwärtsrichtung bewegbar ist, um die Untertiteldaten abzuschatten.

   – Anspruch 19 des EP 0734181 B1 –

2. bis 4. … [rückbezogene Anträge auf Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht, Rückruf aus den Vertriebswegen und Vernichtung, wegen deren wörtlicher Wiedergabe auf den Akteninhalt Bezug genommen wird].

Die Beklagte beantragt,

1. die Klage abzuweisen;

2. das Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH über den Vorlagebeschluss des Landgerichts Düsseldorf vom 21. März 2013, 4b O 104/12, auszusetzen.

Sie hat Zwischenfeststellungs-Widerklage und Widerklage mit Anträgen auf Feststellung und Beseitigung eines behaupteten Verstoßes gegen Art. 101 AEUV erhoben.

Hilfsweise beantragt sie, den Rechtsstreit im Hinblick auf die Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent auszusetzen.

Die Beklagte ist der Ansicht, der DVD-Standard mache von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Sie trägt unter Verweis auf ihre Nichtigkeitsklage vor, das Klagepatent werde sich als nicht rechtsbeständig erweisen. Ferner ist sie der Auffassung, die Klägerin verstoße mit der zwangsweisen Durchsetzung der patentrechtlichen Ansprüche gegen deutsches und europäisches Kartellrecht. Die Klägerin sei unter verschiedenen kartellrechtlichen Aspekten verpflichtet, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen an dem Klagepatent zu erteilen und die Beklagte sei bereit, eine solche Lizenz zu nehmen.

II.

Der Rechtsstreit ist entsprechend § 148 ZPO in Verbindung mit Art. 267 AEUV bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in dem Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache Huawei ./. ZTE (C-170/13) auszusetzen.

1. Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt von der Beantwortung einer Frage, die bereits in einem anderen Rechtsstreit dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung nach Art. 267 AEUV vorgelegt wurde.

a) Die angegriffenen Geräte benutzen die technische Lehre des Klagepatents, so dass der Klägerin – vorbehaltlich der vom Europäischen Gerichtshof zu klärenden kartellrechtlichen Auslegungsfragen zum Pflichtengefüge im Fall einer FRAND-Lizenzverpflichtung – patentrechtliche Ansprüche aus §§ 9, 139 ff PatG zustehen.

aa) Das Klagepatent befasst sich mit Untertiteln, die bei der Wiedergabe von Videobildern zusätzlich auf einem Anzeigebildschirm dargestellt werden können. Solche Untertitel können Text- und Grafikelemente enthalten, die den Video-bildern bei ihrer Darstellung überlagert werden. Insbesondere dienen sie zur Darstellung von Textinformationen, welche die gesprochenen Inhalte aus einer Fremdsprache übersetzen oder für Hörgeschädigte erfassbar machen. Eine andere Anwendung von Untertiteln liegt in der Darstellung von Liedtexten beim Karaoke. Zur besseren Orientierung des Sängers kann die jeweils zu singende Textstelle dabei farbig oder auf andere Weise markiert werden. Beispielsweise kann die auf dem Anzeigebildschirm dargestellte Textzeile in zwei horizontale Bereiche mit jeweils unterschiedlichen Farben aufgeteilt werden, und der Übergang der Farbbereiche – vom Klagepatent als Änderungsposition bezeichnet – kann nach Art einer Farbwischblende (*color wipe*) an der jeweils zu singenden Textstelle positioniert und im Gesangsrhythmus in Textrichtung voran bewegt werden. Hierzu wird die Übergangsposition passend zur Musik in Textrichtung bewegt. Soweit hier von Interesse, befasst sich die Lehre des Klagepatents insbesondere damit, wie

Untertiteldaten zur Durchführung solcher Farbwischblendenoperationen (*color wipe operation*) codiert und decodiert werden können.

Als Stand der Technik betrachtet das Klagepatent zunächst die sogenannte Videodisk und herkömmliche Fernsehprogramme, bei denen mit Untertiteln überlagerte Videobilder bereits vor der Datenübertragung aufgezeichnet werden. Dabei wird kein gemultiplexter Datenstrom übertragen, aus dem der Empfänger die Video- und Untertiteldaten separat extrahieren kann, sondern ein einziges Videosignal, das sowohl die eigentlichen Videobilder als auch die Untertitel enthält. Ein Nachteil ein solcher Übertragung besteht darin, dass die auf diese Weise bereitgestellten Untertitel während der Wiedergabe nicht ein- und ausgeschaltet werden können. Letzteres ermöglichten das CAPTAIN-System und die Grafik-CD, die das Klagepatent in seiner Einleitung vorgestellt. Sowohl beim CAPTAIN-System als auch bei der Grafik-CD ist jedoch die Anzahl der pro Sekunde übertragbaren Zeichen nach Darstellung im Klagepatent zu gering, um die Untertitel mit hoher Geschwindigkeit zu ändern, wie es beim Karaoke erforderlich ist, und gleichzeitig eine ausreichend hohe optische Bildqualität der Untertitel sicherzustellen. Als nächstliegenden Stand der Technik würdigt die Klagepatentschrift die ebenfalls auf die Patentinhaberin zurückgehende EP 0 662 770 A1. Diese Schrift schlägt zur Verwirklichung einer Farbwischblendenoperation unter anderem vor, so genannte Chroma-Vektoren innerhalb der Untertiteldaten zu übertragen. Diese Vektoren werden in Abhängigkeit von der Differenz zwischen den Änderungspositionen in aufeinanderfolgenden Halbbildern des zu überlagernden Videosignals erzeugt und geben damit die jeweilige Größe des Wischbalkens für die einzelnen Halbbilder an. Für jedes Halbbild, ist dabei ein Chroma-Vektor in den Untertiteldaten enthalten. Hierdurch wird die zur Durchführung einer Farbwischblendenoperation erforderliche Datenmenge reduziert. Die Untertiteldaten enthalten jedoch für jedes Halbbild des Videosignals einen Chroma-Vektor, und zwar auch dann, wenn sich die Änderungsposition der Farbwischblende gegenüber dem vorangegangenen Halbbild nicht ändert.

Um die Nachteile des Stands der Technik zu beseitigen, schlägt die klagepatentgemäße Erfindung die Verwendung von Verzögerungslängendaten vor, die in die Untertiteldaten eingefügt werden und zur Steuerung einer Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition der Farbwischblende dienen. Diese Verzögerungslängendaten verzögern die Aktualisierung der Änderungsposition der Farbwischblende, wenn sich die gleiche Umsteuerposition über mehrere Rahmen fortsetzen soll, d.h. die Wischblende eine gewisse Zeit an derselben Stelle verharrt. Für die Videorahmen, in denen sich die Änderungsposition nicht verändert, müssen somit keine zusätzlichen Informationen codiert werden. Hierdurch wird die zur Codierung der Untertitel erforderliche Datenmenge reduziert.

Die Merkmale des Patentanspruchs 5 lassen sich wie folgt gliedern:

a. Vorrichtung (7) zum Decodieren von Untertiteln für die Verwendung in einem Videobild-Anzeigesystem;

Die Vorrichtung weist auf:

b. eine Farbnachschlagtabelle (26) mit Adressen für den Zugriff auf Anzeigedaten, und

c. eine Einrichtung (200) zum Empfangen von Datenblöcken, die Ladeblöcke und Pixeldatenblöcke enthalten.

c1. Die Pixeldatenblöcke repräsentieren Untertiteldaten.

c2. Die Ladeblöcke enthalten eine Umsteuerpositionsinformation, die für die Aktualisierung einer in dem Videobild liegenden Änderungsposition benutzt wird,

c3. wobei eine laufende Adresse für den Zugriff auf die Farbnachschlagtabelle in jeder Rahmenperiode in die nächste Adresse veränderbar ist, so dass an der durch die Umsteuerpositionsinformation angegebenen Änderungsposition auf unterschiedliche Anzeigedaten zugegriffen wird, und

c4. wobei die Umsteuerpositionsinformation Verzögerungslängendaten enthält, die zur Steuerung der Verzögerung bei der Aktualisierung der Änderungsposition benutzt werden, wenn die gleiche Umsteuerinformation sich über mehrere Rahmen fortsetzt,

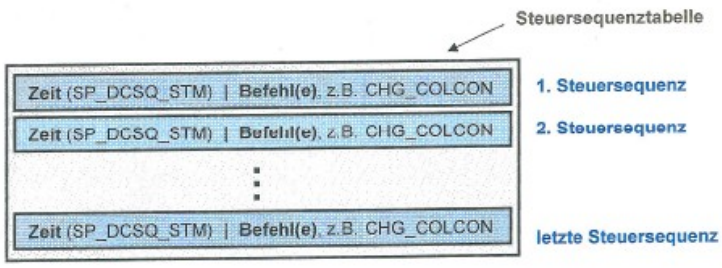
Die Vorrichtung weist ferner auf:

d. eine Einrichtung (200) zum Detektieren der Umsteuerpositionsinformation aus den Ladeblöcken und

e. eine Einrichtung (210 bis 209) zum Anzeigen der Untertitel und des Videobilds auf einem Anzeigebildschirm als Funktion der Umsteuerpositionsinformation und der Farbnachschlagtabelle.

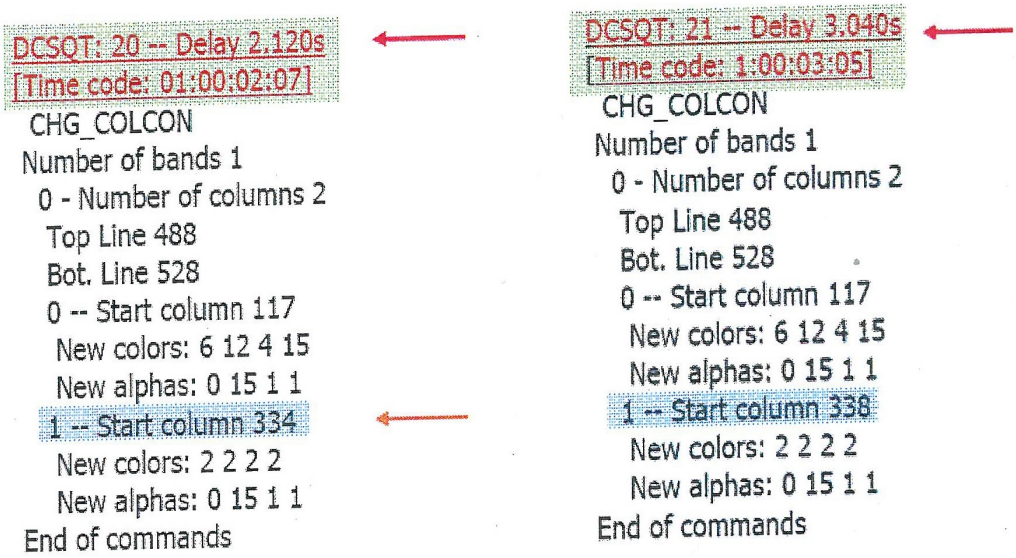
bb) Der DVD-Standard macht von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Mit Ausnahme des Merkmals c4 steht dies zwischen den Parteien – zu Recht – außer Streit. Im derzeit erreichten Sach-und Streitstand ist auch eine Verwirklichung des Merkmals c4 – Verzögerungslängendaten – durch den DVD-Standard und damit durch die angegriffenen Ausführungsformen zu bejahen.

Nach dem DVD-Standard enthält jede Untertiteleinheit eine Steuersequenztabelle (SP_DCSQT), die wiederum eine oder mehrere Steuersequenzen (SP_DCSQ) aufweist, die steuern, wann die Untertitel angezeigt werden und welche Eigenschaften sie dabei haben. Jede Steuersequenz enthält, wie nachfolgende Grafik verdeutlicht, eine Angabe über die Startzeit (Zeitstempel), zu der die Befehle ausgeführt werden (SP_DCSQ_STM).



Eine Wischblende kann mittels des Befehls CHG_COLGON realisiert werden, der – vgl. nachstehend eingerückte Tabelle – in einer oder mehreren Steuersequenzen enthalten sein kann und der es erlaubt, die Farbe oder Transparenz der Untertitel

während ihrer Anzeige zu verändern. Ist der Befehl gesetzt, wird zugleich eine Startpixelnummer (*start column*) angegeben, die für die (Änderungs-)Position steht, ab der die neue Farbe gelten soll. Ist die Startzeit für die nächste Steuersequenz gekommen, wird der entsprechende Befehl CHG_COLGON ausgeführt mit der Folge, dass sich die geänderte Farbe zu der jetzt maßgeblichen Startpixelnummer vorschiebt.



Durch diese Codiermethode wird Merkmal c4 des Klagepatents wortsinngemäß verwirklicht. Die patentgemäßen Verzögerungslängendaten bestehen in der Mehrzahl aufeinander abgestimmter Steuersequenzen mit Zeitstempeln. Anhand dieser in der Steuersequenztabelle übermittelten Zeitstempel kann eine Verzögerungslängeninformation gewonnen werden, die darüber Auskunft gibt, wie lange – für wie viele Rahmen – die jeweilige Änderungsposition unverändert gelten soll. In den Worten des Patentanspruchs wird damit die „Aktualisierung der Änderungsposition verzögert“. Für das Zeitfenster zwischen zwei Zeitstempeln wird keine (redundante) Änderungsposition codiert/übermittelt. Damit entspricht der DVD-Standard sowohl dem Wortlaut als auch dem technischen Sinn des Merkmals c4, das – wie sich insbesondere aus der Erörterung der Nachteile des nächstliegenden Standes der Technik nach EP 0 662 770 A1 ergibt – darauf abzielt, eine redundante Übermittlung der Änderungsposition für solche Rahmen zu vermeiden, in denen sich die Wischblende nicht weiterschiebt und die Änderungsposition somit unverändert bleibt.

Die entgegenstehende Auffassung der Beklagten, eine Mehrzahl von Zeitstempeln könne nicht als Verzögerungslängen-„Daten“ in Anspruch genommen werden, beruht auf einem zu engen, von der Patentschrift nicht gestützten Verständnis des Begriffs „Daten“. Dass diese, im behaupteten Gegensatz zu „Informationen“, „direkt und unmittelbar“ die Verzögerung signalisieren müssen, lässt sich der Patentschrift nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen; eine solche Auslegung würde den Schutzbereich des Patents in unzulässiger Weise hinter den Anspruchswortlaut zurückdrängen. Auch der Umstand, dass der DVD-Standard das Potenzial der Datenmengenreduktion nicht ausschöpft, weil mit jedem neuen CHG_COOLGON-

Befehl wieder Farbinformationen zu jedem auch unveränderten Pixel mitgeteilt werden, die Redundanz der Einfärbung mithin nicht ausgenutzt wird, führt nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Wie dargelegt, geht die technische Lehre des Klagepatents dahin, eine redundante Codierung der Änderungsposition zu vermeiden. Weitere Dateneinsparungen sind nicht beansprucht.

cc) Den Erschöpfungseinwand hat die Beklagte bisher nicht mit Substanz geführt. Sie hat insbesondere den hierfür maßgeblichen Lizenzvertrag ihres Softwarelieferanten [...] an dem [...]-Patentpool nicht vorgelegt. Es besteht keine Veranlassung, der Klägerin die Vorlage dieses Vertrags aufzugeben, da die Darlegungs- und Beweislast für den Erschöpfungseinwand bei der Beklagten liegt und sie nicht plausibel gemacht hat, dass sie außer Stand wäre, über ihren Softwarelieferanten in den Besitz der relevanten Informationen zu gelangen.

b) Nach vorläufiger Ansicht der Kammer ist die Klägerin verpflichtet, eine an kartellrechtlichen Maßstäben auszurichtende FRAND-Lizenz zu erteilen, die es der Beklagten ermöglicht, das Klagepatent zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen zu nutzen.

Es kann dahinstehen, ob die Klägerin aufgrund des für den DVD-Standard essenziellen Klagepatents auf dem hier relevanten Produkt- oder Technologiemarkt eine beherrschende Stellung innehat und daher Normadressatin des kartellrechtlichen Missbrauchstatbestands (Art. 102 AEUV) ist. Jedenfalls hat die Klägerin nach eigener Darstellung gegenüber dem DVD-Forum in Übereinstimmung mit einer satzungsgemäß übernommenen Verpflichtung eine FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben; sie hat diese Bereitschaftserklärung im Laufe des Rechtsstreits gegenüber dem DVD-Forum bekräftigt. Sie sieht sich auf der Grundlage dieser Erklärung selbst in der Pflicht, mit Lizenzsuchern zumindest in Verhandlungen über die Erteilung einer entsprechenden Lizenz einzutreten.

Auch wenn sich aus der FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber dem DVD-Forum nicht unmittelbar ein Benutzungsrecht der Beklagten am Klagepatent ergeben dürfte, kommt es für die Entscheidung des Streitfalles darauf an, ob die Klägerin ihren sich aus der Lizenzbereitschaftserklärung ergebenden (Verhandlungs-)Pflichten ausreichend nachgekommen ist. Denn eine Durchsetzung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche unter Missachtung dieser Pflichten würde nach vorläufiger Ansicht der Kammer gegen europäisches Kartellrecht aus Art. 101 AEUV verstoßen. Da ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten nicht mit Hilfe staatlicher Gerichte durchgesetzt werden darf (BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 – KZR 39/06, BGHZ 180, 312 Rn. 27 – Orange-Book-Standard), kann dieser Einwand dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch unmittelbar entgegengehalten werden. Für einen Verstoß gegen das Kartellverbot kann insoweit nichts anderes gelten als für ein missbräuchliches Verhalten. Dem entspricht es, dass § 33 GWB im Fall eines Verstoßes gegen Art. 101 AEUV einen Unterlassungsanspruch gewährt. Dieser ist in der hier in Rede stehenden Fallkonstellation darauf gerichtet, dass der Patentinhaber die Durchsetzung des Patents unterlässt, solange er seinen sich aus der Lizenzbereitschaftserklärung ergebenden (Verhandlungs-)Pflichten nicht nachgekommen ist.

Im zuletzt erreichten Sach- und Streitstand spricht alles dafür, dass die FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung am Maßstab europäischen Kartellrechts zu messen ist. Die DVD-Standardisierung beinhaltete eine Vereinbarung zwischen im Wettbewerb stehenden Unternehmen, die mit Blick auf die damit verbundene Aufgabe alternativer technologischer Entwicklungen geeignet war, den Wettbewerb einzuschränken (Art. 101 AEUV). Eine solche dem Anwendungsbereich des Kartellverbots unterfallende Vereinbarung ist nur unter den Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 AEUV statthaft. Eine anerkannte Möglichkeit, die Freistellungsvoraussetzungen herbeizuführen, ist die Etablierung eines Normungsmodells, das unter anderem beinhaltet, Anwendern Zugang zu der standardisierten und patentierten Technologie zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zu gewährleisten (Horizontal-Leitlinien der Kommission, Rn. 278 ff). Diesen Weg hat das DVD-Forum ersichtlich beschritten. Dass die Voraussetzungen einer Freistellung auch erfüllt sind, wenn diese seinerzeit von den Mitgliedern des DVD-Forums offenbar für erforderlich gehaltene FRAND-Selbstverpflichtungserklärung entfallen würde, hat die Klägerin nicht mit der erforderlichen Substanz aufgezeigt. Hierfür ist angesichts der fortbestehenden Bedeutung des DVD-Standards auch nichts ersichtlich. Dass sich seit der DVD-Standardisierung alternative Videocodecs herausgebildet haben, genügt nicht. Denn die Freiheit der am Standardisierungsprozess Beteiligten, alternative Normen oder Produkte zu entwickeln, ist in der Regel eine zusätzliche Voraussetzung für die Freistellungsfähigkeit, vermag die FRAND-Selbstverpflichtungserklärung aber nicht zu ersetzen (Horizontal-Leitlinien der Kommission, Rn. 292 f). Auch die abnehmende Bedeutung des DVD-Videostandards im Bereich der Computer und Laptops kann nach dem Verständnis der Kammer nicht dazu führen, dass die Klägerin aus der abgegebenen FRAND-Selbstverpflichtungserklärung entlassen wird. Der Zweck der allseitigen Zurverfügungstellung der standardisierten Technologie zu FRAND-Bedingungen besteht unter anderem darin, Produktinnovationen zu ermöglichen. Eine – hier im Übrigen nicht gegebene – Differenzierung der FRAND-Selbstverpflichtungserklärung danach, ob der Lizenzsucher auf dem Produktmarkt, auf dem er tätig werden möchte, auf die Lizenz angewiesen ist, wäre damit nicht vereinbar.

2. Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt davon ab, welche Anforderungen im Lichte des europäischen Kartellrechts an die Verhandlungsbereitschaft auf der Grundlage einer FRAND-Selbstverpflichtungserklärung zu stellen sind. Die Parteien haben wechselseitige Vertragsangebote ausgetauscht, die sie jeweils als FRAND-konform ansehen. Die Klägerin ist zur Erteilung einer Lizenz nur bereit, wenn sie ihren gesamten für die DVD-Technologie relevanten Patentpool umfasst (und vergütet) und weltweit Gültigkeit hat. Die Beklagte hat angeboten, eine Lizenz am Klagepatent für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu nehmen.

   Ob die Klägerin bei diesem Verhandlungsstand ihren Verpflichtungen genügt hat und das Lizenzangebot der Beklagten ablehnen dürfte, wird voraussichtlich in der Rechtssache Huawei ./. ZTE (C-170/13) auf Vorlage des Landgerichts Düsseldorf (GRUR-RR 2013, 196) einer maßgeblichen Klärung durch den Europäischen

Gerichtshof zugeführt werden. Das vorlegende Gericht hat unter anderem die Frage gestellt, ob das europäische Kartellrecht besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft des Patentinhabers oder das Lizenzangebot des Lizenzsuchers stellt und ob das Angebot gegebenenfalls sämtliche Regelungen enthalten muss, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind. Sollte der Europäische Gerichtshof dies bejahen, könnte sich die Klägerin – abweichend von der bisherigen Rechtsprechung der Kammer (7 O 65/10) – möglicherweise mit Erfolg darauf berufen, dass in vergleichbaren Fällen üblicherweise eine weltweite Portfoliolizenz vereinbart zu werden pflegt. In der – im Übrigen zum nationalen Kartellrecht ergangenen – Entscheidung „Orange-Book-Standard“ (Urteil vom 6. Mai 2009 – KZR 39/06, BGHZ 180, 312) hatte der Bundesgerichtshof keine Veranlassung, diese im Streitfall aufgeworfenen Fragen in die eine oder andere Richtung zu beantworten.

Dass sich der Vorlagebeschluss unmittelbar nur auf die Auslegung von Art. 102 AEUV bezieht, ändert an der Vorgreiflichkeit der durch den Gerichtshof zu klärenden Rechtsfragen nichts. Denn vorbehaltlich anderslautender Aussagen des Gerichtshofs ist anzunehmen, dass die für marktbeherrschende Unternehmen aufzustellenden Maßstäbe *mutatis mutandis* auch für im Kontext des Art. 101 Abs. 1, Abs. 3 AEUV abgegebene FRAND-Selbstverpflichtungserklärungen Geltung beanspruchen können.

3. Eingedenk des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts vor nationalem Recht und der Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten, übt die Kammer ihr in entsprechender Anwendung von § 148 ZPO in Verbindung mit Art. 267 AEUV (BGH, Beschluss vom 24. Januar 2012 – VIII ZR 236/10, RIW 2012, 405) eröffnetes Ermessen unter diesen Umständen dahin aus, den Rechtsstreit zur Vermeidung widersprechender Entscheidungen auszusetzen. Die Beklagte hat die Aussetzung beantragt. Eine Aussetzung erscheint auch unter Berücksichtigung des berechtigten Beschleunigungsinteresses der Klägerin zumutbar, da der Generalanwalt in der Rechtssache Huawei ./. ZTE (C-170/13) bereits am 20. November 2014 seine Schlussanträge verlesen hat und daher mit einer Entscheidung des Gerichtshofs in absehbarer Zeit zu rechnen ist.